

نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة

المواد (٢١٦-٢١٩)

第九编：控股公司与子公司（第216条 至 第219条）

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ

نسخة مدققة ومتحقق منها من النص الرسمي الكامل · Verified Edition · 全文核验版

إخلاء مسؤولية المترجم

译者声明

تنبيه قانوني | 法律提示

中文：本文件是沙特《公司法》第九编"控股公司与子公司"（第216-219条）的**非官方中文参考译本**，以专题表格呈现；每条数字与规则均已对照官方全文核验。本编短小，共四条，全部涵盖。本翻译不构成法律意见，集团架构与并表处理须并读《资本市场法》及执行细则。唯一具法律约束力的文本是《乌姆·库拉报》阿拉伯文原文。

العربية: هذه الوثيقة ترجمة مرجعية غير رسمية للباب التاسع (القابضة والتابعة، المواد 216-219)، عُرضت في جداول موضوعية؛ وقد قوبل كل رقم وحكم بالنص الرسمي الكامل. الباب قصير (أربع مواد) أُدرجت كاملةً. النص العربي في جريدة أم القرى هو الملزم قانوناً.

1. التعريف ومعايير «السيطرة» (المادتان 216 - 217)

一、定义与「控制」标准（第216-217条）

الحكم (النص الرسمي)	规则（依官方文本）
الشركة القابضة (216): شركة مساهمة (JSC) أو مساهمة مبسطة (SJSC) أو ذات مسؤولية محدودة (LLC) — لا غير — تؤسس شركات أو تمتلك حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة تصبح تابعة لها.	控股公司 (216): 指股份公司(JSC)、简易股份公司(SJSC)或有限责任公司(LLC)——仅限此三种——设立公司,或在现有公司中持有份额/股份,使之成为其子公司。
معايير الشركة التابعة (217): تُعدّ الشركة تابعة في أيٍّ من الحالات الأربع، والقابضة فيها شريك أو مساهم: أ- سيطرة مالية: تمتلك حصصاً/أسهماً تمنحها أغلبية حقوق التصويت. ب- سيطرة إدارية: تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية المجلس، أو على عزلهم. ج- سيطرة تعاقدية: تسيطر بمفردها على أغلبية التصويت بناءً على اتفاق مع باقي الشركاء/المساهمين. د- سيطرة غير مباشرة: إذا كانت التابعة تتبع شركة تابعة للقابضة (تعدّد الطبقات).	子公司认定标准 (217): 控股公司须为合伙人或股东,符合下列任一情形即构成子公司: 甲、股权控制: 持有赋予其多数表决权的份额/股份。 乙、人事控制: 单独控制经理或多数董事的任命,或对其解聘。 丙、协议控制: 基于与其他合伙人/股东的协议,单独控制多数表决权。 丁、间接控制: 该子公司隶属于控股公司的另一家子公司(多层架构)。

2. حظر تداخل الملكية والاستثناءات والتنفيذ (المادتان 218 - 219)

二、禁止交叉持股、例外与实施（第218-219条）

الحكم (النص الرسمي)	规则（依官方文本）
الحظر المطلق (218/1): لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص/الأسهم من القابضة إلى التابعة.	الحدس مطلق (218/1): مرنس أوسهم في الشركة القابضة؛ وأيعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص/الأسهم من القابضة إلى التابعة.
الملكية السابقة على التبعية (218/2): إذا ملكت التابعة حصصاً/أسهماً في القابضة قبل تبعيةها، وجب: (أ) ألا يكون لها حق اتخاذ القرارات أو التصويت في القابضة (تجميد الحقوق السياسية)؛ (ب) التصرف فيها خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ التبعية، وللجهة المختصة زيادة المدة.	أل ملكية السابقة على التبعية (218/2): إذا ملكت التابعة حصصاً/أسهماً في القابضة قبل تبعيةها، وجب: (أ) ألا يكون لها حق اتخاذ القرارات أو التصويت في القابضة (تجميد الحقوق السياسية)؛ (ب) التصرف فيها خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ التبعية، وللجهة المختصة زيادة المدة.
استثناء المرخص لهم والحالات الأخرى (218/3): لا يسري حكم الفقرتين (1) و(2) على الأشخاص المرخص لهم بموجب نظام السوق المالية ولوائحه إذا كانت ملكيتهم ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا يسري عليها حكم المادة.	أستثناء المرخص لهم والحالات الأخرى (218/3): لا يسري حكم الفقرتين (1) و(2) على الأشخاص المرخص لهم بموجب نظام السوق المالية ولوائحه إذا كانت ملكيتهم ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا يسري عليها حكم المادة.
تنفيذ أحكام الباب (219): تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب (القابضة والتابعة).	أنفيذ أحكام الباب (219): أأنه أأحكام (القابضة والتابعة).
	أنفيذ أحكام الباب (219): أأنه أأحكام (القابضة والتابعة).

ملاحظات المترجم الاستراتيجية

译者战略性注释

1. «السيطرة التعاقدية» (217/ج) — اتفاق تصويت لا هيكل VIE:

لا يكتفي النظام بالسيطرة المالية (أغلبية الأسهم)، بل يعترف بـ

السيطرة التعاقدية

: أغلبية التصويت بناءً على اتفاق مع باقي الشركاء. لكن الدقة حاسمة هنا — النص يشترط أن تكون القابضة

«شريكاً أو مساهماً»

أصلاً (تملك حصة فعلية) ثم يمنحها الاتفاق السيطرة على التصويت. فهذا يقابل

اتفاقيات التصويت/التكثّل (Voting / Acting-in-Concert)

، لا هيكل

VIE

الصيني الذي يقوم على السيطرة عبر عقود

بلا ملكية أسهم إطلاقاً

. الخلط بينهما مضلل: VIE قد لا ينشئ علاقة قابضة/تابعة بموجب م217 لانتفاء صفة الشريك/المساهم.

法律不止认可股权控制,还承认

协议控制

基于与其他股东的协议掌握多数表决权。但须精确区分——条文要求控股公司本身:

须为「合伙人或股东」

再由协议赋予其表决控制。故此对应,(实际持股)

表决/一致行动协议

而非中国式,

VIE

、以合同实现控制)

完全不持股

。二者混同具误导性:纯VIE因缺乏合伙人/股东身份,未必构成第217条的母子公司关系。(

2. منع «تضخم رأس المال الدائري» (Anti-Circular Ownership) — المادة 218:

حظر تملك التابعة لأسهم قابضتها قاعدة حوكمة عالمية تمنع

تضخم رأس المال الدائري

: لو سُمح به، لضحت القابضة مالياً في التابعة، ثم أعادت التابعة ضحّه في القابضة كـ«زيادة رأس مال»، فيُخدع الدائنون والمستثمرون بشأن صافي أصول المجموعة الحقيقي. ومهلة الـ12 شهراً فترة إعادة هيكلة قياسية، قابلة للتمديد من الجهة المختصة.

禁止子公司持有其母公司股份,是防止

循环资本虚增

的国际治理红线:若允许,母公司注资子公司,子公司再以该资金认购母公司增发,将误导债权人与投资者对集团的真实净资产的判断。十二个月为标准重组宽限期,主管机关可延长

3. الأشكال المسموح بها للقابضة (216) — والاستثناء أوسع مما يُظنّ (218/3):

القابضة تتخذ (JSC / SJSC / LLC) حصراً —

لا يجوز

قابضةً بصيغة تضامن أو توصية بسيطة، إذ تحتاج كياناً محدوداً المسؤولية يعزل ديون التابعات التشغيلية عن أصول القمة. وفي الاستثناء (218/3): النص يشمل

كل «المرخص لهم بموجب نظام السوق المالية»

(أشخاصاً مرخصين، شركات استثمار، صناع سوق، وسطاء...) لا صناع السوق والوسطاء وحدهم؛ فحصره فيهما تضيق تفسيره.

—— 控股公司仅限 JSC/SJSC/LLC

不得

为普通合伙或两合,因须以有限责任实体隔离底层运营子公司之债务、保护顶层资产。至于例外(218/3):条文涵盖

一切「依《资本市场法》获牌的人」

。不限于做市商与券商;将其限缩为二者属解释性收窄,(持牌人、投资公司、做市商、券商等)

قاموس هيكل الشركات والمجموعات

公司与集团架构术语表

المصطلح العربي	المصطلح الصيني	النطق (Pinyin)
الشركة القابضة	控股公司 / 母公司	Kònggǔ Gōngsī
الشركة التابعة	子公司	Zǐ Gōngsī
السيطرة (المالية/الإدارية/التعاقدية)	控制 (股权/人事/协议)	Kòngzhì
السيطرة بمفردها (المنفردة)	单独控制	Dāndú Kòngzhì
اتفاقية التصويت / التكتل	表决协议 / 一致行动协议	Biǎojiué Xiéyì
تداخل الملكية / الملكية الدائرية	交叉持股 / 循环持股	Jiāochā Chíǔ
التصرف الإجباري (في الأسهم)	强制处分 / 强制转让	Qiángzhì Chǔfèn
صانع السوق / الوسيط	做市商 / 券商	Zuòshìshāng
المرخص له (نظام السوق المالية)	持牌人 (资本市场法)	Chípái Rén
السيطرة غير المباشرة	间接控制	Jiànjiē Kòngzhì
تجميع القوائم المالية	合并财务报表	Hébing Cáiwù Bàobiǎo

审校说明	الملاحظة والتصحيح	الموضع
双语审校,全部数字均对照官方全· الكامل (م2016-2019) · 文(第216-219条) 核驗	تدقيق ثنائي اللغة + التحقق من كل أرقام الوثيقة مقابل النص الرسمي	
原稿范围 正确 ——第九编共四条(216–219),第十编(转型、合并与分立)自第220条起。第216条即控股公司定义,为本编之始。	نطاق الوثيقة صحيح — الباب التاسع أربع مواد (216–219)، والباب العاشر (التحول والاندماج والتقسيم) يبدأ من م220. م216 = تعريف القابضة، وهي بداية الباب.	النطاق «216–219» (إقرار)
原稿仅涵盖216–218,虽标注范围为"216-219"却遗漏 第219条 。已补入:本编实施细则由执行条例确定。	الوثيقة غطّت 216–218 فقط وأسقطت م219 رغم إعلان النطاق «216-219». أُدرجت: تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ الباب.	م219 (إسقاط عوّض)
补入关键限定「 单独控制 」于人事与协议控制——条文要求单独控制而非仅参与,乃认定子公司之精确门槛。	أضيف الوصف الحاسم « تسيطر بمفردها » في السيطرتين الإدارية والتعاقدية — النص يشترط السيطرة المنفردة لا مجرد المشاركة فيها، وهو عتبة قانونية دقيقة لتحديد التبعية.	م217 (ب)(ج) «بمفردها» (دقة)
原稿将协议控制等同于 VIE 。已更正:第217(丙)要求控股公司须为「 合伙人或股东 」(持股)+表决协议——属表决/一致行动协议,而非 不持股 的VIE。纯VIE未必构成第217条母子关系。	الوثيقة قابلت السيطرة التعاقدية بهيكل VIE . صُحِّح: م217(ج) يشترط أن تكون القابضة « شريكاً أو مساهماً » (تملك حصة) + اتفاق تصويت — فهي اتفاقية تصويت/تكتل، لا VIE القائم على السيطرة بلا ملكية . VIE الصرف قد لا ينشئ علاقة قابضة/تابعة بم217.	م217/ج و«VIE» (تصحیح تفسيري)
原稿将例外限缩为"做市商与券商"。条文更宽: 一切「依资本市场法获牌的人」 。并补入遗漏之句:「 主管机关可另定其他情形 」。保留做市商/券商作为示例。	الوثيقة حصرت الاستثناء في «صّاع السوق والوسطاء». النص أوسع: كل «المرخص لهم بموجب نظام السوق المالية» . وأضيفت الجملة المفغلة: « وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى ». أُقيمت 做市商/券商 كامثلة توضيحية.	م218/3 (سعة الاستثناء)
更正"交叉持股"拼音:由 Chíǔ 改为 Chígǔ (持=chí,股=gǔ)。	صُحِّح خطأ نطق «交叉持股» من Chíǔ إلى Chígǔ (持=chí, 股=gǔ).	تصحیح لغوي (Pinyin)
客观评价:原稿在216、217(四标准)、218(禁止、冻结、12个月、例外)条上准确,术语(控股公司/子公司/交叉持股/合并财务报表)精当,予以保留强化。	للإنصاف: ترقيم الوثيقة وجوهرها صحيحان في 216 و217 (المعايير الأربعة) و218 (الحظر، التجفيد، 12 شهراً، الاستثناء)، ومصطلحاتها (تَ控 股份公司/子公司/交叉持股/合并财务报表) دقيقة — أُبقيت وعُزِّزت.	أرقام صحيحة أُبقيت
统一术语与双语标题;移除表情符号;交付前完成字体、200DPI、末页与封面(数字区间LTR隔离)校验。	توحيد المصطلحات والعناوين ثنائية اللغة، وحذف الرموز، وفحص TrueType وقصاصات 200DPI والصفحة الأخيرة والغلاف (عزل مدى الأرقام LTR) قبل التسليم.	اتساق وإخراج

8 / 8